ملخص مقاصد الشريعة للمراجعة: الأسئلة السبعة

إلى طلابنا وطالباتنا: هذا ملخص المادة كلها للمراجعة قبل الامتحان. التفصيل والأدلة كاملة في **المذكرة** (الملف ٧٢). والنصوص بين «» منقولة بحروفها ومواضعها.

الضابط الجامع للمادة: ١. لا يُثبَت مقصد إلا بدليل. ٢. المقصد الثابت لا يُبطل الحكم الثابت الذي جاء به.

السؤال الأول: ما الدليل؟

البند	المضمون
الضابط	المقصد يُعرف **من** الدليل ولا يُخترع قبله؛ والحكم يُناط بالعلة المنضبطة لا بالحكمة
دليل ١	ابن القيم (ت ٧٥١هـ): الشريعة «عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها» [إعلام الموقعين ٤/ ٣٣٧]
دليل ٢	الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «اعتبار الأمرين جميعا، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس» [الموافقات ٣/ ١٣٤]
مثال	عمر والرَّمَل: زالت حكمته وبقي الحكم: «شيء صنعه النبي ﷺ فلا نحب أن نتركه» [البخاري ١٥٢٨]
خطأ شائع	البدء بـ«المصلحة تقتضي» قبل قراءة النص

السؤال الثاني: ما المقصد؟ وكيف عرفته؟

البند	المضمون
الضابط	لا يُثبَت مقصد إلا بطريق: الأمر والنهي الابتدائي، أو علل الأمر والنهي، أو الأصل الذي يتبعه، أو السكوت مع قيام المقتضي، أو الاستقراء
دليل ١	ابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ): «الطريق الأول: وهو أعظمها، استقراء الشريعة في تصرفاتها» [مقاصد الشريعة ٣/ ٥٦]
دليل ٢	السكوت مع قيام المقتضي: «صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» [مسلم ٨٨٧]؛ و«السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص» (الشاطبي)
مثال	عمر وأرض السواد: مقصد ثابت بالنص ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]
خطأ شائع	التجزيء: أخذ مقصد واحد للحكم وإسقاط الحكم به («الضرائب تجزئ عن الزكاة»)

السؤال الثالث: ما رتبته؟

البند	المضمون
الضابط	ضروري فحاجي فتحسيني؛ دين فنفس فعقل فنسل فمال؛ قارِن الرتبة لا العنوان؛ والرتبة غير الحكم
دليل ١	«تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: ... ضرورية ... حاجية ... تحسينية» [الموافقات ٢/ ١٧]
دليل ٢	الغزالي (ت ٥٠٥هـ): «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» [المستصفى ص ١٧٤]
مثال	أبو بكر ومانعو الزكاة: قدّم حفظ الدين، واستدل بالنص «إلا بحقه» [البخاري ١٣٣٥، ومسلم ٢٠]

البند	المضمون
خطأ شائع	«ستر العورة تحسيني فهو مستحب»: الرتبة تقيس أثر الفوات، والحكم يقيس درجة الطلب

السؤال الرابع: أهو أصل أم مكمّل؟

البند	المضمون
الضابط	إذا عاد المكمّل على أصله بالإبطال سقط وبقي الأصل؛ والإبطال يُثبَت ولا يُتوهَّم
دليل ١	الشاطبي: «كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرط، وهو: أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال» [الموافقات ٢/ ٢٦]
دليل ٢	«إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه» [مسلم ٨٦٩]
مثال	المريض العاجز عن القيام يصلي قاعدًا؛ ولا يترك الصلاة «حتى يُشفى»
خطأ شائع	«الربا لا يمكن تركه فهو كالغرر اليسير»: الإبطال هنا متوهَّم

السؤال الخامس: ما الذي يعارضه؟ وإلامَ يؤول؟

البند	المضمون
الضابط	اجمع، فإن تعذّر فقدّم الأعلى وادفع الأعظم؛ والمآل المعتبر ما قام عليه دليل؛ والمصلحة المعارضة للنص ليست مصلحة
دليل ١	العز (ت ٦٦٠هـ): «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك...» [قواعد الأحكام ١/ ٩٨]
دليل ٢	ابن القيم: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» [إعلام الموقعين ٥/ ٦٦]
مثال	الأعرابي في المسجد: «لا تزرموه. دعوه» [مسلم ٢٨٥]؛ وفيه «دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما» (النووي ٣/ ١٩١)
خطأ شائع	قول الطوفي (ت ٧١٦هـ) بتقديم المصلحة على النص، وجعل الحكمة علة (سفر المرأة بلا محرم، والحساب)

السؤال السادس: هل يطيقه المكلَّف؟

البند	المضمون
الضابط	لا تكليف إلا بمقدور؛ المشقة المعتادة لا تُسقط، والخارجة عن المعتاد تنقل إلى الرخصة؛ والفاصل قدرها لا اسمها. والرخصة بشرطها: لا تشديد ولا تساهل
دليل ١	الرخصة: «ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» [الموافقات ١/ ٤٦٦]
دليل ٢	«مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف» [الموافقات ٢/ ٢٦٤]؛ و«إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» [أحمد ٥٨٦٦]
مثال	عمرو بن العاص: «فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» [أبو داود ٣٣٤]؛ وصاحب الشجّة: «قتلوه قتلهم الله... فإنما شفاء العي السؤال» [أبو داود ٣٣٦]
خطأ شائع	تتبع الرخص: «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» [جامع بيان العلم ٢/ ٩٢٧]

السؤال السابع: ما قصد الفاعل؟

البند	المضمون
الضابط	«قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع» [الموافقات ٣/ ٢٣]؛ والحيلة المذمومة عمل ظاهر الجواز يُقصد به إبطال حكم شرعي
دليل ١	«المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا» [الموافقات ٢/ ٢٨٩]
دليل ٢	«ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» [البخاري ١٣٨٢]؛ و«لعن الله المحلل، والمحلل له» [أبو داود ٢٠٧٦]
مثال	«بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» [البخاري ٢٠٨٩، ومسلم ١٥٩٣]: مخرج مشروع
خطأ شائع	«العقد صحيح في الظاهر فلا إثم»: الصحة الظاهرة حكم قضاء، والإثم بالقصد

المختبر: الأسئلة السبعة على أبواب الفقه

الباب	المقصد	الموضع
العبادات	«الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ... التَّعَبُّدُ دُونَ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي، وَأَصْلُ الْعَادَاتِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي»	الموافقات ٢/ ٥١٣
الأموال	«رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها»	ابن عاشور (ت ١٣٩٣هـ) ٣/ ٤٧٠
الأسرة	إحكام آصرة النكاح ثم القرابة ثم الصهر؛ وقوام النكاح: الولي والمهر والشهرة	ابن عاشور ٣/ ٤٢١، ٤٢٧
القضاء	تنفيذ الأحكام و«إيصالَ الحقوق إلى أربابها»	ابن عاشور ٣/ ٥١٨
العقوبات	«تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة»	ابن عاشور ٣/ ٥٥٠
الميراث	«فريضة من الله»، و﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾	ابن عاشور ٣/ ٤٧٧

عام الرمادة: عمر **أخّر** الزكاة ولم يُسقطها ثم أخذها مضاعفة [معرفة السنن والآثار ٨٠٦٠]، و**درأ** القطع بشبهة الحاجة [إعلام الموقعين ٤/ ٣٥٢]. فالتأخير والدرء غير الإسقاط.

قائمة الفحص: قبل أن تقول «المصلحة تقتضي»

#	السؤال	علامة الخطر
١	ما الدليل الخاص؟	إذا بدأتَ بالمقصد ثم طلبتَ له نصًّا
٢	كيف عرفتُ المقصد؟	إذا كان «يبدو لي»
٣	أهو علة منضبطة أم حكمة؟	إذا كان الوصف يزيد وينقص
٤	هل سبقني أحد من الأئمة؟	إذا كان القول لم يُعرف قبلك
٥	ما الذي يدفعني إلى هذا القول؟	إذا كان الجواب معروفًا قبل النظر
٦	ما مآله على الدين كله؟	إذا فتح بابًا يُستعمل فيما هو أعظم
٧	هل أُسقِط حكمًا ثابتًا؟	إذا صار الواجب مندوبًا أو المحرّم مكروهًا

عشرون سؤالًا نموذجيًّا بأجوبتها

س١: ما أول الأسئلة السبعة؟ ولماذا يُقدَّم؟

ج: «ما الدليل؟»؛ لأن المقصد يُعرف من الدليل، فلا يُخترع قبله.

س٢: فرّق بين العلة والحكمة.

ج: العلة وصف ظاهر منضبط يُناط به الحكم، والحكمة المصلحة المقصودة وقد لا تنضبط فلا يُناط بها الحكم.

س٣: ما معنى «التجزيء»؟ مثّل له.

ج: أخذ مقصد واحد للحكم وإسقاط الحكم به؛ كقول: «مقصد الزكاة سدّ الحاجة، فالضرائب تجزئ عنها».

س٤: ما أعظم طرق معرفة المقاصد؟

ج: الاستقراء.

س٥: رتّب الكليات الخمس عند التعارض.

ج: الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال [جمع الجوامع، وتشنيف المسامع ٣/ ٢٩١].

س٦: «ستر العورة تحسيني فهو مستحب». صحّح.

ج: خطأ؛ الرتبة تقيس أثر الفوات، والحكم من الدليل، وستر العورة واجب بالنص والإجماع.

س٧: متى يسقط المكمِّل؟

ج: إذا عاد على أصله بالإبطال، والإبطال يُثبَت ولا يُتوهَّم.

س٨: ما قاعدة العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) عند اجتماع المصالح والمفاسد؟

ج: إن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فُعل؛ وإن تعذّر: فإن كانت المفسدة أعظم دُرئت ولو فاتت المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم حُصّلت مع التزام المفسدة [قواعد الأحكام ١/ ٩٨].

س٩: ما المآل المعتبر؟

ج: ما يغلب على الظن بقرائن ودليل، لا ما يُتوهَّم.

س١٠: لماذا رُدّ قول الطوفي؟

ج: لأنه قال: «وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما» [التعيين ١/ ٢٣٨]، أي على النص والإجماع؛ والمصلحة المعارضة للنص ليست مصلحة معتبرة. وهو نفسه استثنى العبادات والمقدّرات.

س١١: «الخوف علة النهي عن سفر المرأة بلا محرم». ما الخلل؟

ج: جعل حكمةً مظنونة علّةً يدور معها الحكم، والخوف لا ينضبط.

س١٢: ما الفرق بين حال عمرو بن العاص وحال صاحب الشجّة؟

ج: عمرو نظر إلى قدر المشقة فأُقرّ، وأصحاب صاحب الشجّة نظروا إلى اسم القدرة فمنعوا الرخصة، فقال ﷺ: «قتلوه».

س١٣: عرّف الرخصة عند الشاطبي.

ج: «ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» [الموافقات ١/ ٤٦٦].

س١٤: اذكر أسباب التخفيف السبعة عند السيوطي (ت ٩١١هـ).

ج: السفر، والمرض، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر وعموم البلوى، والنقص.

س١٥: ما معنى «الرخصة إضافية»؟

ج: تختلف بحسب الأشخاص والأحوال، فكل أحد «فقيه نفسه» في قدر مشقته، ويسأل عن حكمها.

س١٦: فرّق بين المقاصد الأصلية والتابعة.

ج: الأصلية لا حظ فيها للمكلف كحفظ الضروريات، والتابعة روعي فيها حظه، وهي «خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها».

س١٧: عرّف الحيلة، واذكر أركانها.

ج: «تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر»؛ وأركانها: عمل ظاهر الجواز، وقصد الإبطال، ومآل يخرم القاعدة.

س١٨: عدّد مقاصد الأموال عند ابن عاشور.

ج: الرواج، والوضوح، والحفظ، والثبات، والعدل.

س١٩: ما مقاصد العقوبات عند ابن عاشور؟

ج: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة.

س٢٠: «الحدود وسيلة للردع، والسجن يردع اليوم». ردّ بسؤال من السبعة.

ج: السؤال الثاني: تجزيء؛ فللعقوبات ثلاثة مقاصد، وما عيّنه الشارع مقصود بتعيينه، والمقصد لا يُبطل الحكم الذي جاء به.